

0000452-81.2019.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Clara Dias dos Anjos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

0000452-81.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000452-81.2019.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública
Réu:
Ana Clara Dias dos Anjos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 01 de agosto de 2018, por volta das 15h44min, na Rua Alfio Mazzonei, nº 1, e também na residência localizada na Rua Dimas Alberto de Campos, nº 211, Bairro Carlos Aldrovandi, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, RAPHAEL BRUNO BARROS DE SOUZA, qualificado a fls.22 e ANA CLARA DIAS DOS ANJOS, com dados qualificativos a fls.5, previamente conluiados e com identidade de propósitos e desígnios, traziam consigo e guardavam, destinado ao tráfico e entrega a consumo de terceiros, 801 (oitocentos e uma) porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "eppendorf", pesando 452,2g (quatrocentos e cinquenta e dois gramas e 2 decigramas); 408 (quatrocentos e oito) porções "Cannabis sativa", acondicionadas em invólucros plásticos translúcidos pesando 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro decigramas); 2 (duas) porções de "Cannabis sativa", acondicionadas em invólucros plásticos translúcidos pesando 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro decigramas); além de 34 (trinta e quatro) porções de "Cannabis sativa", acondicionadas em invólucros plásticos translúcidos pesando 34g (trinta e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar a fls.18/21. Apurou-se que na ocasião, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo Rua Alfio Mazzonei quando avistaram os indiciados, os quais ao perceberem a presença da viatura demonstraram nervosismo, tentando seguir na direção oposta. Diante disso, os guardas os abordaram, oportunidade em que na posse de RAPHAEL localizaram a importância de R\$8,00, e após a chegada da GM feminina com ANA CLARA foram apreendidos um 01 pedaço ("tijolo") de maconha e mais 38 porções de maconha num KIT. Como não apresentaram documentos pessoais, dirigiram-se até a residência de ANA CLARA, sendo atendidos por sua avó que franqueou a entrada. Em diligências no local, num quarto edificado nos fundos do terreno, local em que ANA CLARA dormia, foram localizados os demais entorpecentes armazenados pelo casal."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e

interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova da posse do entorpecente pela ré. Em caso de condenação, requer a fixação de pena mínima e a aplicação da causa de diminuição.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 97/100. Foram apreendidos 1,078,97 gramas de entorpecente ilícito.

III.2 Prova oral

Julga-se apenas a conduta de Ana Clara Dias dos Anjos.

A testemunha Marcos Antonio de Lima disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e viu um casal que demonstrou atitude suspeita. Na revista pessoal, foram localizados com Raphael R\$ 8,00 reais em dinheiro. Ana Clara tinha 1 pedaço de droga dentro do bolso. Sanaria fez a revista pessoal em Ana Clara, em cujo bolso foi localizado 1 kit com 38 porções de maconha. Então foram até a residência de Ana Clara, onde estava sua avó. No local, foram localizadas 801 porções de cocaína e 408 porções de maconha. Diante disso, Ana Clara informou que funcionava como uma garagem (lugar para depósito de uma grande quantidade de droga) e Raphael era responsável por levar kits para abastecer o ponto de venda de entorpecentes.

No mesmo sentido foi o relato de Sanaria Daria de Moura.

A testemunha Maria Conceição Alves dos Anjos, afirmou que sua neta Ana Clara e Raphael eram namorados. Disse que Ana morou pouco tempo em sua residência.

O corréu Raphael Bruno Barros de Souza conheceu Ana Clara quando chegou em Indaiatuba. Disse que ela já era envolvida com a venda de entorpecentes no local.

Afirmou saber das drogas na casa de Ana Clara, mas que eram de propriedade dela.

Ana Clara pegava as drogas com um ex-namorado.

Os guardas civis esclareceram de forma harmônica e detalhada o encontro do entorpecente ilícito na casa da ré.

O fato veio confirmado pelo corréu, o qual esclareceu que a droga ilícita pertencia a Ana Clara.

Havendo mais de um quilograma de entorpecente ilícito, é certo que a droga se destinava ao comércio, tendo em vista o elevado valor monetário, incompatível com a posse para mero uso.

Assim, a responsabilidade criminal da acusada ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A quantidade da substância será utilizada na terceira fase. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes ou atenuantes. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento. A elevada quantidade de entorpecente revela que a acusada se dedica a atividade criminosas, visto que os detentores de grandes quantidades de entorpecentes não entregam a guarda do valioso bem a iniciantes em tal atividade, dado o risco de perda do investimento. Portanto, não incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois a ré não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tratando-se de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Ana Clara Dias dos Anjos à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput",

da Lei n.º 11.343/2006.

A elevada quantidade de entorpecente revela que o acusado se dedica a atividade criminosa, visto que os detentores de grandes quantidades de entorpecentes não entregam a guarda do valioso bem a iniciantes em tal atividade, dado o risco de perda do investimento. Motivo pelo, dada a necessidade de garantir ordem pública, indefiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA